

【法官后语】

因法定代表人无意继续任职，却无合适人员可供变更登记，或公司不同意进行变更，在此情形下，公司通常会陷入经营困境，法定代表人可能被限制高消费，甚至影响其再就业，故法定代表人可通过诉讼要求涤除相关身份登记。

一、法定代表人劳动合同终止能否认定其已当然不具备担任法定代表人的资格和条件

在受委派和指定担任法定代表人的案件中，法定代表人与其任职公司的劳动关系中止，并不当然代表其失去继续任职的资格和条件，其仍具备对内管理公司、对外代表公司的基本能力和实质条件。第一，根据《中华人民共和国公司法》第十条第一款规定：“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。”因此要求法定代表人与其所代表的法人之间需存在实质关联性，并应参与公司的经营管理。其受委派或指定担任法定代表人，往往是基于其和公司的利益关联。第二，其在履职期间应是实际对涉诉公司行使了相应的经营管理权，因此在其辞职后的合理期间内，其仍需承担与其履行职务相应的法律责任，此亦为其继续任职的基础之一。公司章程中往往会对前任法定代表人已请辞而后任法定代表人尚未被选任的情况作出规定，在此合理的选任期间内限制原告单方面请求涤除其法定代表人的权利。此种的限制的初衷也是为了避免损害公司债权人权益，督促现任法定代表人积极参与处理其任职期间产生的与公司相关的问题，防止其逃避应有责任。

本案中，陈某劳动合同受委派和指定的基础是基于其系该公司上层控股公司的股东、董事、监事、其他高层管理人员等身份，并不单纯基于其系甲技术公司的总经理一职。其虽已辞职，但与该公司仍存在利益关联。另，被告公司严重亏损涉及多起诉讼，与其曾实际履职经营有直接关联，其作为实际经营人，仍应在其职责范围内积极履职，如作为法定代表人进行离任资产审计、亲自或授权委托代理人参加诉讼等。其通过诉讼径行变更其法定代表人身份摆脱执行措施，有逃避责任之嫌，也可能侵害其他股东和债权人的权益。

二、公司涉诉众多、经营异常能否直接证明公司治理失灵从而无法履行法人内部自治程序

公司涉诉众多、经营异常，是公司对外的一种状态，影响的是公司和债权人之间的关系，并不当然代表公司内部治理失灵。公司的母公司、全资控股公司、股东、董事等均有可能继续通过利益连接、依照公司章程或相应法律对公司进行实际控制和经营管理，并有能力继续推进公司内部的民主议事程序，这一点需要结合证据进行实质审查判断。公司治理结构是维系公司独立人格的重要保障机制，为保持公司的活力，应当充分尊重公司的意思自治，而不应进行强制干预。只有当公司内部的该项治理机制失范且被委托主体穷尽救济途径而无法维护其权益时，才有司法介入的必要。在秉持司法谦抑性的前提下，法院需准确把握公司自治与司法介入之间的尺度，促进现代公司治理结构制度合理有序运转。

本案中被告公司虽涉诉众多，但对其进行实际控制的上层控股公司及股东、董事均在正常履职，并在积极协调和处理造成该公司经营异常的关联问题，待相关条件成就，则该公司亦可能回归正常经营。陈某辞任后虽向上层公司、股东或高级管理人员提出改选变更，但对方从公司利益角度出发认为改选条件尚未成就而拒绝启动相关程序。由此看来，公司内部治理并未失灵，而相应条件成就从事实和法律上来看均是可操作的、在一定合理期限内可实现的。因此法院应充分尊重公司内部自治，避免过度干预。

综上，法定代表人以请求变更公司登记纠纷为案由申请司法救济的，法院需严格审查其任职基础、实际履职情况，根据在案证据判断公司内部治理是否失灵，注重秉持司法的谦抑性进行裁判。若确系公司股东恶意拖延或无正当理由拒绝改选，使法定代表人在继续履职期间利益受损，则法定代表人有权要求侵权人赔偿。此外，在法定代表人系股东的情况下，如果公司内部治理矛盾严重，法定代表人可主张解散公司；如公司具备破产原因，法定代表人亦可以适当身份申请公司破产，进而彻底解决因法定代表人身份引发的衍生问题。

编写人：北京市密云区人民法院 苏小琴

三、股东出资纠纷

6

公司具备破产原因但不申请破产的，
未届出资期限的股东不再享有期限利益

——某建筑工程公司诉尤甲等股东出资案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省临沂市中级人民法院(2023)鲁13民终8603号民事判决书

2. 案由：股东出资纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：某建筑工程公司

被告(被上诉人)：尤甲、韦某、尤乙

【基本案情】

2020年10月23日，山东省莒南县人民法院对某建筑工程公司和某科技发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案作出(2020)鲁1327民初5704号民事调解。因某科技发展有限公司未主动履行生效法律文书确定的义务，某建筑工程公司向莒南县人民法院申请强制执行。莒南县人民法院立案执行。莒南县人民法院通

过 全国网络查控系统查询了被执行人某科技发展公司名下银行存款、互联网存款、

证券、企业工商、车辆、不动产信息，无可供执行财产，被适用限高措施。莒南县人民法院至被执行人某科技发展公司所在地现场调查，并询问所在地基层组织，确定公司没有经营。因某科技发展公司暂无其他财产可供执行，某建筑工程公司书面同意该案终结本次执行程序，莒南县人民法院于2021年7月30日作出(2021)鲁1327执1931号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。

某科技发展公司股东为韦某、尤甲和尤乙，韦某认缴出资额为4000万元、尤甲认缴出资额为500万元、尤乙认缴出资额为500万元，三股东出资全部交付到位的期限均为2038年12月31日之前。

【案件焦点】

公司具备破产原因但不申请破产的，未届出资期限的股东是否应当在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。

【法院裁判要旨】

山东省临沂市河东区人民法院经审理认为：韦某、尤甲和尤乙认缴出资期限为2038年12月31日，认缴期限尚未届满。某建筑工程公司向一审法院提交了(2021)鲁1327执1931号执行裁定书，主张某科技发展公司已具备破产原因。但上述证据仅能证明某科技发展公司暂无财产可供执行，并不足以证实其资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力而具备破产原因，但不申请破产，不符合公司注册资本认缴制下股东出资加速到期的情形，故某建筑工程公司的诉讼请求证据不足，一审法院依法不予支持。

山东省临沂市河东区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定

(一)》第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回某建筑工程公司的诉讼请求。

某建筑工程公司不服一审判决，提出上诉。山东省临沂市中级人民法院经审理认为：在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益，债权人以公司不能

清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，下列情形除外：（1）公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的；（2）在公司债务产生后，公司股东（大）会决议以其他方式延长股东出资期限的。本案中，某科技发展公司经人民法院调解书确认的债务到期未能清偿，且经人民法院强制执行仍未能清偿债务，符合不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力的情形，应当认定其具备破产原因。某科技发展公司已具备破产原因，但不申请破产，故该公司股东尤甲、韦某、尤乙虽未届出资期限，仍应在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。

山东省临沂市中级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第一条、第二条、第四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销山东省临沂市河东区人民法院（2023）鲁1312民初2530号民事判决；

二、韦某在4000万元、尤甲在500万元、尤乙在500万元未出资范围内对民事调解书项下某科技发展公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。

【法官后语】

在注册资本认缴制下，公司无法履行到期债务时，股东出资期限加速到期的认定标准始终是审判实践中的难点。注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益，债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院一般不予支持。但《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）第六条但书条款就股东期限利益下是否可适用出资加速到期的规定提供了两种认定路径：一是公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的；二是在公司债务产生后，公司股东会决议以其

他方式延长股东出资期限的。司法实践中，对公司已具备破产原因、股东抗辩公司具有清偿能力、裁判法律依据援引等方面的认定与处理存在一定难度，本案契合上述第一种情形，为公司已具备破产原因但不申请破产的审查认定提供了分析样本。

一、公司已具备破产原因的初步审查

《九民纪要》第六条将公司“已具备破产原因”作为认定股东出资加速到期的重要条件，但对于公司处于何种状态即属于“已具备破产原因”并未明确。在股东加速到期纠纷案件中，债权人往往会提供终结本次执行程序裁定书以证明公司已具备破产原因，股东则抗辩公司具有清偿能力，并非资不抵债，不应适用股东出资加速到期，法院应严格按照法定程序对终本裁定作审慎审查。根据《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》第三条的规定，终本执行裁定应在严格按照法定程序“已穷尽财产调查措施”后作出，若未按前述规定履行必要程序的，法院在审查时，不能仅依据该终本裁定作为穷尽执行措施无财产可供执行的依据。本案中，某科技发展公司经人民法院调解书确认的债务到期未能清偿，某建筑工程公司向人民法院申请了强制执行，因某科技发展公司暂无财产可供执行，故人民法院对执行案件终结执行，应进一步审查该终结本次执行裁定是否系严格按照法定程序“已穷尽财产调查措施”后作出。

二、穷尽执行措施无财产可供执行的审查认定

《中华人民共和国企业破产法》第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(一)》第一条、第二条及第四条规定，公司已具备破产原因是指符合以下两种情形之一：(1)公司不能清偿到期债务且公司资产不足以清偿全部债务；(2)公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。债权人依据法院终结本次执行裁定主张股东出资加速到期，仅是初步证明债务人公司具备破产原因。法院应当按照上述法律规定审查公司是否已具备破产原因，对公司资产状况及终结本次执行裁定作出情况进行必要审查。在此基础上，如无相反证据证明公司资产足以清偿债务或有清偿能力，且债权

人与公司均不申请破产的，法院可作出股东出资加速到期的裁决。本案中，执行法院通过全国网络查控系统查询了被执行人某科技发展公司名下银行存款、互联网存款、证券、企业工商、车辆、不动产信息，无可供执行财产，被适用限高措施，且执行法院至被执行人公司所在地现场调查，并询问所在地基层组织，公司没有经营，应认定法院对于某科技发展公司已穷尽财产调查措施，作出的终本裁定可以作为“人民法院穷尽执行措施无财产可供执行”的认定依据，故可以认定某科技发展公司明显缺乏清偿能力，已具备破产原因，未届出资期限的股东可以适用加速到期的规定。

编写人：山东省临沂市中级人民法院 赵凤金 崔国艳

公司瑕疵减资导致债权人利益受损时股东责任的认定

—— 某经营部诉某建设公司等公司减资案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市中级人民法院(2024)苏01民终918号民事判决书

2. 案由：公司减资纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某经营部

被告(上诉人): 某实业公司

被告: 某建设公司、陈某、程乙

【基本案情】

2023年8月11日，三案外人分别将其对某建设公司享有的债权合计

4500079.79元转让给某经营部，并向某建设公司送达了《债权转让通知书》。某经营部受让前述债权后，要求某建设公司支付欠付款项，但某建设公司未能支付，故形成案涉诉讼。

某建设公司成立于2010年3月22日，注册资本600万元，股东为某实业公司、陈某。2010年6月7日某建设公司的注册资本全部缴足并进行股权变更登记，某实业公司将其持有的10%股权转让给程甲。2011年4月29日，某建设公司进行股权变更登记，程甲将其持有的10%股权转让给程乙。2013年10月21日，某建设公司增加注册资本1400万元，其中某实业公司认缴出资840万元，陈某和程乙均认缴出资140万元，该部分新增出资已于当日前全部缴足。2018年5月18日，某建设公司增加注册资本3000万元，其中某实业公司认缴出资1800万元，陈某认缴出资900万元，程乙认缴出资300万元，出资时间至2040年3月20日，该部分新增出资尚未缴足。

2023年8月23日，某经营部诉至法院。2023年10月16日，一审法院开庭审理。一审庭审结束后，某经营部提交某建设公司企业信息查询截图，证明某建设公司的注册资本于2023年11月8日由5000万元变更为2000万元且未向其告知。某建设公司、某实业公司、陈某、程乙对此表示认可，但称减资系公司正常经营需要，与本案无关，且某建设公司就减资事项于2023年9月22日至11月5日进行了公示公告，程序合法，某经营部未在公示期内要求某建设公司清场或者提供担保系自行放弃权利。某经营部认为某建设公司构成恶意减资，主张某实业公司、陈某、程乙在出资未实缴范围内对某建设公司的债务承担连带责任。

【案件焦点】

某实业公司、陈某及程乙是否应当在减资范围内对某建设公司案涉债务不能清偿部分承担责任，承担何种责任。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市浦口区人民法院经审理认为：三案外人分别将其对某建设公

公司的债务转让给某经营部，某建设公司对此无异议，故前述债权转让行为有效。某建设公司应当向某经营部支付欠款及逾期付款利息。

公司的注册资本既是公司股东承担有限责任的基础，也是公司的交易相对方判断公司财产责任能力的重要依据。公司在作出减少注册资本决议后，应当履行通知债权人的义务，以避免因公司减资产生损及债权人债权的结果，股东对于公司上述通知义务的履行亦应尽到合理注意义务。某经营部与某建设公司的债权在某建设公司减资之前已经形成，某实业公司、陈某、程乙均未依法履行通知某经营部的义务，亦未向某经营部清偿债务，违反公司法相关规定，应当承担减资程序不当的法律责任，即在减资的3000万元范围内对某建设公司债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。

江苏省南京市浦口区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百四十五条、第五百七十七条、第五百七十九条、第八百零九条，《中华人民共和国公司法》第三条、第一百七十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正)第四十条第二款、第六十七条第一款、第一百四十五条规定，判决如下：

一、某建设公司于判决生效后七日内支付某经营部运输费4500079.79元及逾期付款利息(以4500079.79元为基数，自2023年8月23日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；

二、某实业公司、陈某、程乙在减资3000万元范围内对某建设公司上述债务不能清偿部分承担补充赔偿责任；

三、驳回某经营部的其他诉讼请求。

某实业公司不服一审判决，提出上诉。江苏省南京市中级人民法院经审理认为：某建设公司的减资行为发生在本案一审诉讼过程中，完全能够有效地联系某经营部，但其仅发布公告，未就减资事宜直接通知某经营部，不符合减资的法定程序。某实业公司、陈某、程乙作为股东及本案被告，明知案涉债权存在，仍通过股东会决议减资且未直接通知某经营部，既损害了某建设公司的清

偿能力，又侵害了某经营部的债权，应在减资数额范围内对某建设公司债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公司股东负有按照公司章程切实履行全面出资的义务，同时负有维持公司注册资本充实的责任。公司减资未通知债权人时，减资股东承担何种责任、责任基础是什么，是本案中值得研究探讨的重点问题。

关于减资股东责任的承担，司法实践中存在以下几种观点：第一种观点认为，公司减资未通知债权人，对债权人不发生减资效力，此时债权人可以要求减资股东在减资本息范围内对公司债务承担连带清偿责任。第二种观点认为，公司减资的通知义务主体为公司，减资股东不存在通知义务，减资未通知债权人系公司侵害债权，与减资股东没有直接关系。但如果减资股东在减资过程中实际获益，由减资股东承担补充赔偿责任亦具有一定合理性。第三种观点认为，尽管公司减资时的通知义务主体系公司，但公司是否减资系股东会决议的结果，是否减资以及如何减资完全取决于股东的意志，减资股东对于公司减资的法定程序及后果均属明知。公司减资未通知已知债权人的情形与股东出资不实或者违法抽逃出资对债权人利益受损的影响，在本质上具有相似性。减资股东在明知债权人对公司享有债权的情况下，共同作出减资决议并完成减资变更登记，具有主观故意，构成共同侵权，应当在减资本息范围内承担补充赔偿责任。本案采第三种观点。让减资股东负担了解公司债权人的情况并督促公司通知债权人的义务，更有利于债权人的保护。尽管我国法律未具体规定公司瑕疵减资导致债权人利益受损时股东的责任，但可比照公司法相关原则和规定进行认定。关于减资股东的具体责任形式，相较于在减资本息范围内承担连带清偿责任，补充赔偿责任已经能够达到保护债权人利益的目的，亦更具合理性。

本案的特殊情形在于，公司减资针对的是未到期的认缴出资，减资股东未

在减资范围内从公司取回出资或对应资产。本案观点为，认缴出资类似于公司未来的应收账款，减免认缴出资同样将损害公司的债务清偿能力。尽管减免的出资尚未到期，但公司法资本维持原则的目的在于防范公司资本的非法撤回、保护债权人的合法权益，减资股东明知公司有债务而减少注册资本，存在逃避出资义务的意图，主观上存在过错，因此可以参照出资期限加速到期的相关规定，判令减资股东承担补充赔偿责任。申言之，即便公司在减资后又等额增资甚至超额增资，恢复或者超出减资前的状态，但减资行为与增资行为系两个独立的行为，等额或者超额增资并不能弥补减资程序存在的瑕疵，减资股东仍应对于瑕疵减资承担相应的责任。

本案判决明确瑕疵减资导致债权人利益受损时减资股东应承担的责任，同时将责任方式限定为减资本息范围内的补充赔偿责任。对于瑕疵减资引发的债权人起诉股东责任纠纷，应当从严认定股东责任，从而督促公司及股东依法履行法定通知义务。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 周温涛

江苏省南京市浦口区人民法院 鄢志文

股东补足出资行为有效性的认定

—— 某劳务派遣公司诉王甲、王乙追收抽逃出资案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省盐城市中级人民法院(2023)苏09民终132号民事判决书

2. 案由：追收抽逃出资纠纷

三、股东出资纠纷

37